



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Disposición

Número:

Referencia: Conc. 2087 | Disposición Prosum SCE

VISTO:

El expediente EX-2026- 06069388 - -APN-DR#CNDC, caratulado “BML INVERSORA S.A.U. Y BML ENERGÍA S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC 2087)”.

El Informe Técnico de la Dirección Nacional de Concentraciones Económicas emitido en la fecha 22 de abril de 2026.

Y CONSIDERANDO QUE:

Determinadas operaciones de concentración económica se ven alcanzadas por la obligación de notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley 27.442 (LDC) ante la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto en los Artículos 7° a 18, 31 y 32 de dicha ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 10 de la LDC, se establece un PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM) para las concentraciones económicas que, a criterio de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA, presentan menor probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del Artículo 8° de la precitada ley.

Dicho procedimiento fue reglamentado, entre otras normas, mediante la Resolución 905/2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO y la Disposición 156/2024 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC).

El expediente citado en el VISTO fue iniciado el 19 de enero de 2026, cuando la SCE recibió la notificación de una concentración económica que consiste en la adquisición del control exclusivo de EL CHOCÓN HIDROELÉCTRICA ARGENTINA S.A. (“EL CHOCÓN HIDROELÉCTRICA”) por parte de BML ENERGIA S.A. (“BMLE”) y BML INVERSORA S.A.U. (“BMLI”).

La operación se instrumentó mediante la adquisición del 100% del capital social y votos de EL CHOCÓN HIDROELÉCTRICA por parte de BMLE y BMLI. Esta adquisición tuvo lugar en el marco del Concurso Público Nacional e Internacional para la venta del 100% de las Acciones de las Concesionarias Hidroeléctricas Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A., Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A., Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A., Piedra del Aguila Hidroeléctrica Argentina S.A. Proceso de Contratación 504/2-0001-CPU25 Expediente EX-2025-

91888417- -APN-UEETATEP#MEC, resultando el grupo económico integrado por BMLI y BMLE adjudicatario de EL CHOCÓN HIDROELÉCTRICA..

La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 7º, inc. c), de la LDC y la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera umbral establecido en el Artículo 9º de la Ley citada.

La operación sujeta a análisis genera una relación horizontal en el mercado de generación de energía eléctrica y potencia instalada. Las participaciones conjuntas resultan inferiores al 5% en generación eléctrica y del 7% en potencia instalada, ambas en el último año.

Además, habiendo analizado la documentación aportada por las partes, no se advierten cláusulas restrictivas de la competencia.

La operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. e), del ANEXO I de la Disposición ex CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025) y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el Procedimiento Sumario (PROSUM).

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE), emitió un Informe Técnico de fecha 22 de abril de 2026, en el cual recomendó a esta SCE que, en uso de las facultades previstas en el Artículo 31, inciso b) de la LDC autorice la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo de EL CHOCÓN HIDROELÉCTRICA por parte de BMLE y BMLI. Ello, en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la misma norma.

Esta SCE comparte los fundamentos y conclusiones contenidos en el Informe Técnico de la DNCE y, a fin de evitar repeticiones innecesarias, adopta expresamente dichos fundamentos como parte integrante de la motivación de la presente disposición, remitiéndose a ese documento para todo aquello que no se reproduce de manera expresa en este acto.

La notificante solicitó la confidencialidad del acuerdo de compraventa de acciones, manifestando su interés en evitar que personas ajenas a la transacción conozcan sus términos y condiciones, toda vez que contienen información confidencial cuya divulgación podría perjudicar a las partes. Asimismo, la notificante presentó un resumen no confidencial suficiente del mismo para el análisis económico y legal de la operación notificada.

Esta SCE considera suficiente el resumen no confidencial presentado para el análisis de la operación notificada y considera que debe otorgarse la confidencialidad en los términos solicitados. La presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los artículos 31, inc. b) y f), 32, inciso d) y 13 de la Ley 27.442, en el artículo 13 del Decreto 480/2018 y sus modificatorios, y el Decreto 50/2019 y sus modificatorios.

Por ello,

**LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS
DISPONE:**

Artículo 1º.- Califíquese la operación notificada bajo el procedimiento sumario dispuesto en el Artículo 10 de la Ley 27.442.

Artículo 2º.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo de EL CHOCÓN HIDROELÉCTRICA ARGENTINA S.A. por parte de BML ENERGIA S.A. y BML INVERSORA S.A.U., en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inc. a), de la misma norma.

Artículo 3º.- Concédase la confidencialidad solicitada respecto del acuerdo de compraventa de acciones de EL CHOCÓN

HIDROELÉCTRICA ARGENTINA S.A., considerando suficiente el resumen no confidencial del mismo.

Artículo 4°.- Considérese como parte integrante de la presente Disposición al Informe Técnico IF-2026-40559916-APN-DNCE#CNDC emitido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS de esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 5°.- Comuníquese al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA la presente medida.

Artículo 6°.- Notifíquese a BML Inversora S.A.U. y BML Energía S.A.

Artículo 7°.- Publíquese la presente Disposición de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA.

Artículo 8°.- Archívese.



A LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS:

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE) eleva para su consideración el presente informe, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2026- 06069388 - -APN-DR#CNDC, caratulado “BML INVERSORA S.A.U. Y BML ENERGÍA S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC 2087)”.

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo de El Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A. (“EL CHOCÓN HIDROELÉCTRICA”) por parte de BML Energía S.A. (“BMLE”) y BML Inversora S.A.U. (“BMLI”).
2. La operación se instrumentó mediante la adquisición del 100% del capital social y votos de EL CHOCÓN HIDROELÉCTRICA por parte de BMLE y BMLI. Esta adquisición tuvo lugar en el marco del Concurso Público Nacional e Internacional para la venta del 100% de las Acciones de las Concesionarias Hidroeléctricas Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A., Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A., Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A., Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A. Proceso de Contratación 504/2-0001-CPU25 Expediente EX-2025-91888417- -APN-UEETATEP#MEC, resultando el grupo económico integrado por BMLI y BMLE adjudicatario de EL CHOCÓN HIDROELÉCTRICA.
3. BMLI es una sociedad anónima unipersonal, cuya actividad principal es la inversión en otras sociedades.
4. BMLE es una sociedad anónima, cuya actividad principal es ser una sociedad *holding*.
5. EL CHOCÓN HIDROELÉCTRICA es una empresa subsidiaria de Energía Argentina S.A., que se constituyó en 2024 y tiene como actividad principal la producción de energía eléctrica y su comercialización en bloque mediante la utilización del complejo hidroeléctrico denominado El Chocón.
6. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 9 de enero de 2026, cuando BMLE y BMLI tomaron control del complejo hidroeléctrico el CHOCÓN.
7. La notificación de la transacción a la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC) se realizó el 19 de enero de 2026 dentro de las dos primeras horas hábiles administrativas del día.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

8. El 19 de enero de 2026, BMLI y BMLE notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442 (LDC).

9. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. c), de la LDC.
10. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CINCO MILLONES (AR\$ 145.005.000.000)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo 9º de la LDC, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.¹
11. El 22 de enero de 2026, tras analizar la presentación efectuada, esta DNCE consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la LDC quedaba interrumpido hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado, y quedaría automáticamente suspendido hasta que la parte suministre —en forma íntegra y correcta— toda la información, antecedentes y documentación que le fuera requerida. La providencia fue notificada a la parte el 22 de enero de 2026.
12. Esta DNCE solicitó a la SECRETARÍA DE ENERGÍA y al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) la intervención que les compete con respecto a la operación de concentración notificada, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 17 de la LDC. Los organismos requeridos no objetaron la operación notificada.
13. El 5 de marzo de 2026, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 acompañado.
14. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr el día hábil posterior al 5 de marzo de 2026.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

15. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo de EL CHOCÓN HIDROELÉCTRICA por parte de BMLE y BMLI.
16. A continuación, se presentan las empresas afectadas y la actividad que desarrolla cada una en el país:

¹ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 16 de enero de 2026, el Tribunal de Defensa de la Competencia dictó la Resolución 6/2026 actualizando el valor de la Unidad Móvil a partir del 17 de enero de 2026, que se estableció en mil cuatrocientos cincuenta pesos con cinco centavos (\$ 1450,05).

**Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas
en la República Argentina**

Empresa	Actividad
<i>Grupo comprador</i>	
MSU ENERGY S.A.	Generación de energía eléctrica térmica
MSU GREEN ENERGY S.A.	Generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables
ORAZUL ENERGY CERROS COLORADOS S.A.	Generación de energía eléctrica (térmica e hidroeléctrica)
<i>Objeto</i>	
EL CHOCÓN HIDROELÉCTRICA ARGENTINA S.A.	Generación de energía hidroeléctrica

Fuente: DNCE en base a información aportada por la parte notificante.

17. En función de las actividades desarrolladas por las empresas involucradas, se identifica una relación horizontal en el mercado de generación de energía eléctrica y potencia instalada.²

III.2. Análisis de los efectos de la operación

18. A continuación, se presentan las participaciones de mercado del grupo comprador y objeto de la operación en el mercado de generación eléctrica y potencia instalada.

Tabla 2 | Generación eléctrica (MWh) 2022-2024

Participación en el Mercado de Generación de Energía Eléctrica en el MEM (en MWh)			
	Año 2022	Año 2023	Año 2024

² Mercado relevante definido en el Expediente EX-2018-31929643- -APN-DGD#MP "PAMPA ENERGÍA S.A. Y PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156 (CONC. 1346)". Dictamen (ex) CNDC IF-2018-38056898-APN-CNDC#MP de fecha 8 de agosto de 2018. Resolución SCI RESOL-2018-18-APN-SECC#MPYT de fecha 13 de septiembre de 2018.

Grupo Comprador	3.831.173	2,8%	3.872.131	2,7%	3.580.585	2,5%
Objeto	1.550.337	1,1%	2.750.013	1,9%	2.992.223	2,1%
% conjunta	5.381.510	3,9%	6.622.144	4,7%	6.572.807	4,6%
Total nacional	138.746.604	100%	141.400.867	100%	142.137.869	100%

Fuente: DNCE en base a información aportada por la parte notificante.

19. Tal como se desprende de la tabla precedente, las participaciones del grupo comprador y la empresa objeto en la generación de energía eléctrica post operación son marginales, no superando en ningún caso el 5%.
20. Al considerar la oferta de potencia con posterioridad a la operación, el grupo comprador tendrá una potencia instalada de 3.030,2 MW, representando el 7% de la oferta total.
21. Por lo expuesto, la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia.
22. La operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. c), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 y no se verifican ninguno de los criterios técnicos de exclusión previstos en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).

III.3. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

23. Esta DNCE no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por la parte notificante.

IV CONCLUSIONES

24. Esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS considera que la operación analizada califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM), al encuadrar en el criterio técnico previsto en el artículo 3º, inc. c), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024, referido a “*Las Concentraciones horizontales, si la participación de mercado conjunta en cada uno de los mercados relevantes afectados por la transacción notificada resulta inferior al VEINTE POR CIENTO (20%).*”, y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición.
25. Asimismo, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la LDC, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
26. Por ello, se recomienda al SECRETARIO DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, en uso de la facultad prevista en el artículo 31º, inc. b), de la LDC, autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del del control exclusivo de EL CHOCÓN HIDROELÉCTRICA ARGENTINA S.A. por

parte de BML ENERGIA S.A. y BML INVERSORA S.A.U. Ello, en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la misma norma.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 2087 | Informe Técnico Prosum DNCE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.